

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Evandro Luiz da Silva Oliveira e Felipe Faria da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado Felipe, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 21h30, na Praça das Orquídeas, Pq. Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com quatro porções ou 32,07 gramas de maconha, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, segundo a exordial, o acusado Evandro, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 22h, na casa dele, nesta cidade de Bauru-SP, foi surpreendido com 04 tabletes ou 189,26 gramas de maconha, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 18/23), auto de exibição/apreensão (fls. 24/26), laudo de constatação preliminar (fls. 28/31) e laudo definitivo (fls. 6992/6995).

Pela decisão de fls. 6770/6671, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação dos acusados.

Os réus foram, formalmente, citados (fls. 6930 e 6932), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 6937/6938 e 6945/6958).

As decisões de fls. 6943/6944 e 6964/6965 mantiveram o recebimento da denúncia.

Na audiência de fls. 7018/7023, foi ofertado e aceito o ANPP.

A decisão de fls. 7061/7068 revogou o mencionado acordo no tocante à Evandro, face ao descumprimento da avença.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 7209/7212, as partes desistiram da oitiva do PM Cassio Padilha Omena e de Thais Helena Gimeno de Souza Cruz. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e foi interrogado o réu Evandro.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 7217/7226 pugnando, em suma, pela procedência parcial da pretensão punitiva, condenando-se o acusado pelo delito de tráfico, nos termos da exordial, e absolvendo-o da infração penal de associação, em suma, pela ausência de estabilidade e permanência, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a personalidade perniciosa no tocante, reconhecendo-se a agravante do "estado pandêmico", afastando-se o art. 33, §4º da Lei Antidrogas, com a fixação do regime inicial fechado, vedando-se eventual recurso em liberdade.

A D. Defesa do acusado Evandro às fls. 7230/7246, pugnou, em preliminar, pela nulidade do meio de prova pela suposta violação do domicílio, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, e pela absolvição quanto ao delito de associação, com o reconhecimento do "tráfico privilegiado", com a fixação do regime inicial semiaberto, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar merece ser ultrapassada.

Segundo os policiais, a mãe do acusado autorizou a entrada.

É o que se extrai, também, do depoimento de fls. 12: " (...) Disse que autorizou a entrada dos policiais em sua casa para que estes vistoriassem o quarto de EVANDRO. Disse que acompanhou a revista no quarto e lá presenciou quando eles encontraram no guarda roupas de seu filho EVANDRO um saco plástico contendo em seu interior porções de maconha, bem como uma balança de precisão (...)"

E tal autorização foi reafirmada em juízo, quando a mãe do réu disse que acompanhou toda a busca.

Assim, havia justa causa para a entrada na residência, admitindo-se, inclusive, a mera autorização oral.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO ORAL DADO POR MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA: FORTE CHEIRO DE MACONHA VINDO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM SEDE INQUISITORIAL QUE NÃO FOI EXAMINADO NA CORTE DE ORIGEM: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente

justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.

3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (...), que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.

4. No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante revela que, em diligência para averiguar denúncia de que vinha ocorrendo tráfico de drogas no beco em que reside o recorrente, um dos policiais afirmou ter sentido forte cheiro de maconha, oriundo de sua casa, chamaram-no ao portão e obtiveram sua permissão para realizar busca domiciliar, permissão essa confirmada tanto pelo recorrente quanto por sua namorada quando ouvidos em sede policial, após o que encontraram os entorpecentes (maconha e crack), em relação aos quais o recorrente teria confirmado, em sede policial, ser de sua propriedade apenas a maconha, para consumo próprio, e a balança de precisão.
(...)

6. De mais a mais, revela-se despiciendo o consentimento do morador para a realização de busca domiciliar se existem fundadas razões aptas a levar a crer que dentro do imóvel ocorre um delito, o que ficou evidenciado, na hipótese em exame, em virtude do depoimento de um dos policiais, que asseverou ter sentido forte odor de maconha proveniente da casa do recorrente, afirmação confirmada pelo recorrente e sua namorada, na delegacia, quando admitiram estar consumindo a droga no momento em que os policiais chamaram do portão da residência.
(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no RHC 150798 / MG, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/08/2021)

Portanto, demonstrada a autorização, REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/23), auto de exibição/apreensão (fls. 24/26), laudo de constatação preliminar (fls. 28/31) e laudo definitivo (fls. 6992/6995).

A autoria, de outra banda, somente quanto à traficância, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Fábio Antônio Pacheco Godoy, na fase judicial (mídia SAJ), em

resumo, disse que estavam em patrulhamento pelo Parque Vista Alegre, quando, ao passarem pela Alameda Conego de França, defronte à praça do Colégio Madureira, se depararam com duas pessoas, em atitude suspeita, sendo que um entregava um objeto ao outro. Afirmou que ao verem a viatura, saíram em direções opostas, contudo, foram abordados. Informou que o corréu Felipe estaria entregando uma porção de maconha para o adolescente Anthony. Esclareceu que ele possuía um celular e 94 reais em dinheiro. Mencionou que Anthony, o qual portava uma porção de maconha, contou que estava comprando drogas de Felipe. Citou que ele mencionou que pagou a Felipe trinta reais pela porção. Asseverou que o corréu Felipe reportou que pegava a droga com o acusado Evandro, morador da Rua D'Annuncio Cammarosano, Parque Viaduto. Disse que solicitaram o apoio de outras viaturas e se dirigiram até a mencionada residência, onde foram atendidos pela mãe do acusado, que acompanhou a entrada dos policiais no imóvel e acompanhou as buscas. Afirmou que, no quarto de Evandro, mais precisamente em seu guarda-roupa, encontraram um saco com 04 porções de maconha, 50 reais e uma balança de precisão.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha Elizabete Cassia da Silva, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disse que é mãe do acusado e que os policiais invadiram seu imóvel. Afirmou que eles estavam atrás de seu filho, pois seria traficante. Informou que mostrou o quarto do acusado aos policiais, quando eles encontraram um pedaço de maconha. Esclareceu que seu filho contou que comprou um pedaço de maconha com Felipe, sendo que Felipe resolveu vender a parte dele. Mencionou que, após este fato, o acusado foi, novamente, preso por tráfico de droga, sendo também já foi detido por uso de entorpecente.

O informante José Carlos Moura, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que é tio do réu e que os policiais invadiram sua casa, com a arma em punho, procurando pelo acusado. Afirmou que falou para eles que o acusado morava ao

lado, entretanto, ainda assim, eles revistaram seu quintal. Informou que, posteriormente, que eles invadiram a casa de sua irmã, mãe do réu, que é vizinha à sua.

A testemunha Anthony William Fogo Farias, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em síntese, disse que 'estava pagando Felipe, pois havia pego uma maconha com ele'. Afirmou que a polícia chegou e os abordou, sendo que foi levado até a delegacia e, após, liberado. Informou que não sabe quem é o acusado Evandro.

O acusado Evandro Luiz da Silva Oliveira sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do crime. Disse que comprava maconha com o corréu Felipe para, juntos, consumirem. Afirmou que, no dia dos fatos, sua mãe avisou que a polícia foi até sua casa à sua procura. Informou que os policiais acharam uma balança e um pedaço de maconha em seu quarto. Esclareceu que, posteriormente, Felipe lhe contou que a polícia visualizou mensagens entre eles referente à compra da maconha. Mencionou que já respondeu por porte de droga para uso próprio e, além disso, após os fatos, foi preso por tráfico, pois guardava droga para outra pessoa em troca 'de ficar com parte do entorpecente'.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Os policiais, em patrulhamento de rotina, citaram que abordaram duas pessoas, Anthony que comprava a maconha e Felipe que a vendia.

O último citou que Evandro a tinha vendido para ele.

Com tal informação, os policiais foram até a casa de Evandro, quando, no quarto dele, apreenderam 04 (quatro) tabletes de maconha (189,26 gramas), ou seja, do mesmo teor da apreendida com o corréu Felipe.

Tal circunstância, aliada ao fato de local haver uma balança de precisão, além de dinheiro apreendido (cerca de 94 reais, sem lastro), denotam que o tráfico realmente era realizado.

Em consequência, e, nos termos do art. 28, §2º da Lei Antidrogas, inviável a desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Diversamente, a associação para o tráfico não restou delineada.

Nada demonstra que havia estruturação, isto é, estabilidade, em muito, pela ausência de divisão de funções entre os acusados.

Ademais, também não restou comprovado que na pretensa associação haveria permanência, aqui entendida como o dolo (vontade) em continuar com a vinculação.

Por isso, a absolvição, apenas quanto à associação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Em relação aos pedidos de redução da pena-base e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, com o consequente abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

2. Quanto ao pleito absolutório, a Corte local, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695777 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/10/2021)

Passo à fixação da pena.

Réu Evandro Luiz da Silva Oliveira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 7161/7161).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Entendo, outrossim que a natureza (maconha) ou a quantidade, não autorizam a exasperação da pena-base, fundada no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, a reprimenda deve permanecer no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o tráfico era realizado em co-autoria.

Além disso, foram apreendidos petrechos, que denotam que o acusado (com o corréu) se dedicavam a atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE DROGAS . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUANTUM DE 1/6 PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o pleito de reconhecimento da agravante da confissão espontânea, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

III - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

IV - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, quase meio quilo de maconha, bem como os maus antecedentes, para a exasperação da pena em 1/6, não havendo que se falar em desproporção, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 741807 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 16/08/2022)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

Com efeito, o acusado efetivamente realizava a mercancia ilícita, em coautoria.

Portanto, o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, e, principalmente ressocializar o acusado.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por suposta ausência de prévia suspeita à realização da abordagem policial – Inocorrência – Abordagem e revista pessoal realizadas após fundadas suspeitas, inexistindo qualquer ilegalidade no ato perpetrado pelos agentes estatais – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao artigo 129, parágrafo 12 e ao artigo 329, caput, ambos do Código Penal – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que opôs-se a execução de ato legal e, ainda, que ofendeu a integridade física de um dos agentes estatais – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais, aliados ao laudo pericial químico-toxicológico definitivo e ao laudo de lesão corporal, possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Concurso material de delitos devidamente configurado – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o sistema trifásico – Imperiosidade de fixação das reprimendas basilares acima de seus patamares mínimos legais, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o artigo 59 do Código Penal – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive, já foi condenado por ato infracional equiparado a tráfico de drogas, não obstante tal fato não gerar reincidência nos autos em comento – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito de tráfico – R. Sentença Reformada – Impossibilidade de fixação de regime fechado para delitos apenados com pena de detenção – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500690-20.2021.8.26.0583, relator Des. Fátima Gomes, julgado em 24/10/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e deste modo:

ABSOLVO o acusado Evandro Luiz da Silva Oliveira, qualificado nos autos, da infração penal prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

CONDENO o acusado Evandro Luiz da Silva Oliveira, qualificado nos autos, a cumprir a pena, cada um deles, de 05 (cinco) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário

de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao feito em liberdade e, nesta condição, deve permanecer. Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/26. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos petrechos (balança, celular unicamente de Evandro) e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

Quanto à petição de fls. 7247/7254 em que pese a absolvição do feito diverso - 1500150-32.2021.8.26.0594 - o ANPP não pode ser reavivado.

Ocorre que independe de falha probatória após constatada, o acusado foi processado, e, por isso, descumpriu a avença.

Depois, o procedimento é "marcha a frente", não podendo ser obstada por fatos externos, especialmente, sem a devida determinação.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA